PERSONALWESEN · TAG 11 · DIENSTAG, 10.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

# Aufgabenbogen 2 · Fälle und Transfer · Lösung zur Selbstkontrolle

Mitbestimmung und Mitwirkung im Betrieb

Dieser Aufgabenbogen ist freiwillig und dient der Vorbereitung auf die Klausur. Bearbeitungszeit etwa 55 Minuten. Hilfsmittel sind das Skript des Tages, ein Gesetzestext zum BetrVG und ein Taschenrechner. Lesen Sie jeden Fall zweimal, markieren Sie den Operator und begründen Sie jedes Ergebnis mit dem passenden Paragrafen. Rechenwege schreiben Sie vollständig auf.

Umfang 9 offene Fragen · etwa 57 Minuten · 62 Punkte.

**Frage 1 · 8 Punkte · 7 Min**

**Die Geschäftsführung prüft, die Nordlicht Gruppe künftig in drei getrennte Betriebe aufzuteilen. Gehen Sie davon aus, dass alle Beschäftigten wahlberechtigt sind. Berechnen Sie für jeden Betrieb die Zahl der Arbeitnehmer, die Größe des Betriebsrats, das Wahlverfahren und die Zahl der vollen Freistellungen. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der heutigen Lösung für die gesamte Gruppe.**

| Künftiger Betrieb | Sparten |
|---|---|
| Betrieb A | Automobile 34, Handel Großhandel 41, Handel Außenhandel 18 |
| Betrieb B | Gesundheit 29, Sport 14, Reisen 9 |
| Betrieb C | Media 16, Logistik 37, Shop 23, Personal intern 21, Immobilien 12, Zentrale 15 |

**Musterlösung.** Betrieb A hat 34 plus 41 plus 18 gleich 93 Arbeitnehmer. Das ist die Stufe 51 bis 100 nach § 9 BetrVG, also 5 Mitglieder. Bei 5 bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern ist das vereinfachte Wahlverfahren nach § 14a BetrVG Pflicht. Eine volle Freistellung gibt es nicht, weil die Staffel des § 38 Abs. 1 BetrVG erst bei 200 beginnt. Betrieb B hat 29 plus 14 plus 9 gleich 52 Arbeitnehmer. Das ist ebenfalls die Stufe 51 bis 100, also 5 Mitglieder, vereinfachtes Wahlverfahren als Pflicht und keine volle Freistellung. Betrieb C hat 16 plus 37 plus 23 plus 21 plus 12 plus 15 gleich 124 Arbeitnehmer. Das ist die Stufe 101 bis 200, also 7 Mitglieder. Das vereinfachte Verfahren ist hier nur möglich, wenn Wahlvorstand und Arbeitgeber es vereinbaren, sonst gilt das normale Verfahren. Eine volle Freistellung gibt es auch hier nicht. Zur Kontrolle ergibt 93 plus 52 plus 124 wieder 269. Heute hat die Gruppe einen Betriebsrat mit 9 Mitgliedern und 1 Freistellung. Nach der Aufteilung gäbe es drei Betriebsräte mit zusammen 5 plus 5 plus 7 gleich 17 Mitgliedern, aber keine einzige volle Freistellung.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Mitglieder wären dann nur im erforderlichen Umfang nach § 37 Abs. 2 BetrVG von der Arbeit befreit.

**Das muss vorkommen.** Richtige Summen 93, 52 und 124 mit Kontrollsumme 269. Richtige Stufen und Mitglieder 5, 5 und 7 nach § 9 BetrVG. Wahlverfahren A und B vereinfacht als Pflicht, C normal oder vereinfacht nach Vereinbarung nach § 14a BetrVG. Keine volle Freistellung, weil unter 200 nach § 38 Abs. 1 BetrVG. Vergleich 17 Mitglieder ohne Freistellung gegenüber heute 9 Mitglieder mit 1 Freistellung.

**Frage 2 · 10 Punkte · 9 Min**

**Die Leitung der Nordlicht Automobile wendet sich am Montag, dem 09.11.2026, mit drei Vorhaben an den Betriebsrat. Berechnen Sie für jedes Vorhaben das Fristende. Beurteilen Sie dann die Reaktion des Betriebsrats und erklären Sie, wie es rechtlich weitergeht.**

| Vorhaben | Reaktion des Betriebsrats |
|---|---|
| a) Ein Serviceberater soll für drei Monate in die Zentrale wechseln | Der Vorsitzende lehnt am Freitag, 13.11., telefonisch ab, schriftlich kommt nichts |
| b) Ordentliche Kündigung eines Mechanikers | Keine Reaktion |
| c) Außerordentliche Kündigung eines Verkäufers wegen Unterschlagung | Schriftliche Bedenken am Freitag, 13.11. |

**Musterlösung.** a) Der Serviceberater bekommt für länger als einen Monat einen anderen Arbeitsbereich. Das ist eine Versetzung nach § 95 Abs. 3 BetrVG, für die der Arbeitgeber die Zustimmung nach § 99 BetrVG braucht. Die Frist beträgt eine Woche. Sie beginnt am Tag nach der Unterrichtung und endet am gleichen Wochentag der Folgewoche, also am Montag, 16.11.2026. Eine Verweigerung muss schriftlich und mit Gründen erfolgen. Der Anruf erfüllt diese Form nicht. Kommt bis zum 16.11. keine schriftliche Verweigerung, gilt die Zustimmung nach Ablauf der Frist als erteilt, und die Versetzung kann durchgeführt werden. b) Für Bedenken gegen eine ordentliche Kündigung hat der Betriebsrat nach § 102 Abs. 2 BetrVG eine Woche Zeit. Die Frist endet ebenfalls am Montag, 16.11.2026. Schweigt der Betriebsrat, gilt seine Zustimmung als erteilt. Nach Ablauf der Frist kann die Leitung die Kündigung aussprechen. c) Bei einer außerordentlichen Kündigung muss der Betriebsrat Bedenken unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Tagen schriftlich mitteilen. Gezählt werden Dienstag 10.11., Mittwoch 11.11. und Donnerstag 12.11. Die Frist endet also am Donnerstag, 12.11.2026. Die Bedenken vom Freitag kommen zu spät. Mit Ablauf des 12.11. ist die Anhörung abgeschlossen, und die Leitung kann kündigen. Wichtig ist, dass hier keine Zustimmung als erteilt gilt. Die Zustimmungsfiktion des § 102 Abs. 2 BetrVG gibt es nur bei der ordentlichen Kündigung. Auch rechtzeitige Bedenken hätten die Kündigung nicht verhindert. Ein Widerspruch mit Anspruch auf Weiterbeschäftigung nach § 102 Abs. 3 und Abs. 5 BetrVG ist nur bei einer ordentlichen Kündigung möglich.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

**Das muss vorkommen.** a) Einordnung als Versetzung nach § 95 Abs. 3 und § 99 BetrVG, Fristende Montag 16.11.2026, Telefonat nicht schriftlich und ohne Gründe, Zustimmung gilt nach Fristablauf als erteilt. b) § 102 Abs. 2 BetrVG, Fristende Montag 16.11.2026, Schweigen gilt als Zustimmung. c) Frist drei Tage mit Zählweise, Fristende Donnerstag 12.11.2026, Bedenken verspätet, Anhörung abgeschlossen, keine Zustimmungsfiktion bei der außerordentlichen Kündigung, Betriebsrat kann die Kündigung nicht verhindern.

**Frage 3 · 6 Punkte · 6 Min**

**Die Nordlicht Gesundheit GmbH will für den Pflegedienst eine Dienstplan-App einführen. Die App teilt die Touren ein und zeichnet während der Hausbesuche den Standort der Pflegekräfte auf. Die Leitung sagt, sie werde den Betriebsrat informieren, sobald die App läuft. Nehmen Sie Stellung zu diesem Vorgehen und beschreiben Sie, wie es richtig weitergeht.**

**Musterlösung.** Das Vorgehen der Leitung ist rechtlich falsch. Die App zeichnet den Standort der Pflegekräfte auf und ist damit geeignet, Verhalten oder Leistung zu überwachen. Das ist eine technische Überwachungseinrichtung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Außerdem legt die App mit den Touren Beginn, Ende und Verteilung der Arbeitszeit fest. Das betrifft § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG. In beiden Fällen hat der Betriebsrat echte Mitbestimmung. Die Leitung darf die App nur mit seiner Zustimmung einführen. Eine Information nach der Einführung reicht nicht. Nach § 80 Abs. 2 BetrVG muss der Arbeitgeber den Betriebsrat außerdem rechtzeitig und umfassend unterrichten. Richtig ist deshalb, den Betriebsrat schon in der Planung einzubeziehen und mit ihm eine Betriebsvereinbarung nach § 77 BetrVG zu schließen. Darin kann zum Beispiel stehen, welche Daten erfasst werden, wer Zugriff hat und wofür die Daten genutzt werden dürfen. Einigen sich Leitung und Betriebsrat nicht, kann jede Seite die Einigungsstelle nach § 76 BetrVG anrufen. Ihr Spruch ersetzt dann die fehlende Einigung.

**Das muss vorkommen.** Klare Stellungnahme, dass das Vorgehen falsch ist. Einordnung Standorterfassung unter § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, Tourenplanung unter § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG. Echte Mitbestimmung, Einführung nur mit Zustimmung. Rechtzeitige Unterrichtung nach § 80 Abs. 2 BetrVG. Betriebsvereinbarung als Weg mit mindestens zwei Inhalten. Einigungsstelle bei fehlender Einigung.

**Frage 4 · 6 Punkte · 6 Min**

**Für eine Pflegekraft der Nordlicht Gesundheit gelten mehrere Regeln gleichzeitig. Entscheiden Sie für jeden Punkt, welche Regel gilt, und begründen Sie Ihr Ergebnis mit dem Rangprinzip und dem Günstigkeitsprinzip.**

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

| Punkt | Gesetz | Haustarif | Betriebsvereinbarung | Arbeitsvertrag |
|---|---|---|---|---|
| Wochenarbeitszeit | bis 48 Stunden | 38,5 Stunden | keine Regel | 40 Stunden |
| Urlaub bei Fünftagewoche | 20 Tage | 30 Tage | keine Regel | 27 Tage |
| Beginn Frühdienst | keine Regel | keine Regel | 06:00 Uhr | keine Regel |

**Musterlösung.** Nach dem Rangprinzip geht die höhere Regel grundsätzlich vor. Die Reihenfolge lautet Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag und Weisung nach § 106 GewO. Nach dem Günstigkeitsprinzip darf eine niedrigere Regel nur zugunsten der Arbeitnehmerin abweichen (§ 4 Abs. 3 TVG). Bei der Wochenarbeitszeit erlaubt das Gesetz rechnerisch bis zu 48 Stunden (§ 3 ArbZG). Der Haustarif sieht 38,5 Stunden vor und ist für die Pflegekraft günstiger. Der Arbeitsvertrag mit 40 Stunden weicht zu ihren Ungunsten ab. Es gelten deshalb 38,5 Stunden. Beim Urlaub gewährt das Gesetz 20 Arbeitstage bei einer Fünftagewoche (§ 3 BUrlG). Der Haustarif gewährt 30 Tage, der Arbeitsvertrag nur 27 Tage. Die 27 Tage sind ungünstiger als der Tarif, also gelten 30 Tage. Den Beginn des Frühdienstes regelt nur die Betriebsvereinbarung. Die Lage der Arbeitszeit ist ein typischer Inhalt einer Betriebsvereinbarung nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG. Sie gilt nach § 77 Abs. 4 BetrVG unmittelbar und zwingend, also beginnt der Frühdienst um 06:00 Uhr. Im Alltag kann die Pflegedienstleitung im Rahmen dieser Regeln Weisungen erteilen, zum Beispiel zur Tour des Tages.

**Das muss vorkommen.** Rangprinzip mit richtiger Reihenfolge. Günstigkeitsprinzip nach § 4 Abs. 3 TVG. Wochenarbeitszeit 38,5 Stunden mit Begründung. Urlaub 30 Tage mit Begründung. Frühdienst 06:00 Uhr aus der Betriebsvereinbarung mit Hinweis auf § 87 Abs. 1 Nr. 2 und § 77 Abs. 4 BetrVG.

**Frage 5 · 6 Punkte · 6 Min**

**Leitung und Betriebsrat der Nordlicht Sport GmbH entwerfen eine Betriebsvereinbarung. Teil 1 soll die Wochenarbeitszeit der Trainer von 38,5 auf 40 Stunden erhöhen. Teil 2 soll die Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage neu regeln, damit beide Studios auch samstags früh besetzt sind. Der Haustarif enthält keine Öffnungsklausel. Beurteilen Sie beide Teile.**

**Musterlösung.** Teil 1 ist unzulässig. Die Dauer der Wochenarbeitszeit ist im Nordlicht Haustarif mit 38,5 Stunden geregelt. Nach dem Tarifvorbehalt des § 77 Abs. 3 BetrVG dürfen Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind, nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein. Eine Ausnahme wäre nur mit einer Öffnungsklausel im Tarif möglich, die hier fehlt. Außerdem wären 40 Stunden für die Trainer ungünstiger als der Tarif, und nach dem Rangprinzip geht der Tarifvertrag der Betriebsvereinbarung vor. Teil 2 ist zulässig. Die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage gehört zur Lage der Arbeitszeit. Hier hat der Betriebsrat echte Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG, und die Betriebsverein-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

barung ist das typische Mittel dafür. Die Vereinbarung muss nach § 77 BetrVG schriftlich niedergelegt und von beiden Seiten unterzeichnet werden. Sie gilt dann unmittelbar und zwingend für alle Beschäftigten des Betriebs. Das Ergebnis lautet, Dauer der Arbeitszeit regelt der Tarif, Lage der Arbeitszeit regeln Arbeitgeber und Betriebsrat.

**Das muss vorkommen.** Teil 1 unzulässig wegen Tarifvorbehalt nach § 77 Abs. 3 BetrVG, keine Öffnungsklausel, zusätzlich ungünstiger und Rangprinzip. Teil 2 zulässig als Lage der Arbeitszeit nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG. Form nach § 77 BetrVG schriftlich und beidseitig unterzeichnet. Unterscheidung Dauer und Lage der Arbeitszeit.

**Frage 6 · 6 Punkte · 6 Min**

**Die Nordlicht Immobilien GmbH will einer schwerbehinderten Buchhalterin ordentlich kündigen, weil ihre Aufgaben künftig in der Zentrale erledigt werden. Beschreiben Sie, welche Stellen vor dem Ausspruch der Kündigung zu beteiligen sind, was dabei jeweils zu beachten ist und welche Folgen ein Fehler hat.**

**Musterlösung.** Vor der Kündigung eines schwerbehinderten Menschen sind drei Stellen zu beteiligen. Erstens braucht der Arbeitgeber vorher die Zustimmung des Integrationsamts, das in Hamburg Inklusionsamt heißt (§ 168 SGB IX). Zweitens muss er die Schwerbehindertenvertretung beteiligen, bei Nordlicht die Vertrauensperson Anja Köhler (§ 178 Abs. 2 SGB IX). Drittens muss er den Betriebsrat nach § 102 BetrVG anhören. Dazu teilt er ihm die Person, die Art der Kündigung und die Gründe mit. Der Betriebsrat hat bei einer ordentlichen Kündigung eine Woche Zeit für Bedenken. Schweigt er, gilt seine Zustimmung als erteilt. Er kann einer ordentlichen Kündigung auch nach § 102 Abs. 3 BetrVG widersprechen. Erhebt die Buchhalterin dann Kündigungsschutzklage, hat sie nach § 102 Abs. 5 BetrVG einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung bis zum Ende des Verfahrens. Alle Beteiligungen müssen abgeschlossen sein, bevor die Kündigung ausgesprochen wird. Fehlt die Anhörung des Betriebsrats, ist die Kündigung nach § 102 Abs. 1 BetrVG unwirksam. Auch ohne vorherige Zustimmung des Inklusionsamts darf die Kündigung nicht ausgesprochen werden.

**Das muss vorkommen.** Drei Stellen Inklusionsamt nach § 168 SGB IX, Schwerbehindertenvertretung nach § 178 Abs. 2 SGB IX und Betriebsrat nach § 102 BetrVG. Inhalt der Anhörung mit Person, Art und Gründen. Wochenfrist und Zustimmungsfiktion bei der ordentlichen Kündigung. Widerspruch und Weiterbeschäftigung als Möglichkeit. Folge Unwirksamkeit bei fehlender Anhörung, Beteiligung vor Ausspruch.

**Frage 7 · 8 Punkte · 7 Min**

**Nordlicht Reisen mit 9 Beschäftigten soll als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert werden und hätte dann keinen Betriebsrat mehr. Die Beschäftigten fragen, welche Rechte ihnen danach noch zustehen. Beurteilen Sie die Lage und gehen Sie auf die Rechte jedes Einzelnen, die Möglichkeit einer Betriebsratswahl und die Beteiligungsrechte nach § 99 BetrVG und § 102 BetrVG ein.**

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

**Musterlösung.** Die Rechte jedes einzelnen Arbeitnehmers nach den §§ 81 bis 84 BetrVG bleiben bestehen, auch ohne Betriebsrat. Dazu gehören die Unterrichtung über Aufgaben und Gefahren, die Erklärung der Entgeltabrechnung, die Einsicht in die Personalakte und das Beschwerderecht beim Arbeitgeber. Die Beschwerde beim Betriebsrat nach § 85 BetrVG setzt dagegen einen Betriebsrat voraus. Die Beschäftigten können selbst einen Betriebsrat wählen. Mit 9 Arbeitnehmern sind mindestens fünf ständige wahlberechtigte Arbeitnehmer vorhanden, und wenn mindestens drei davon wählbar sind, ist die Wahl nach § 1 Abs. 1 BetrVG möglich. Der Betriebsrat bestünde nach § 9 BetrVG aus 1 Person. Gewählt würde im vereinfachten Verfahren nach § 14a BetrVG, das bei 5 bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern Pflicht ist. Weil es bisher keinen Betriebsrat gibt, darf auch außerhalb des Zeitraums März bis Mai gewählt werden. Bei den regelmäßigen Wahlen 2030 würde neu gewählt. Ein Recht nach § 99 BetrVG bei Einstellungen und Versetzungen hätte dieser Betriebsrat nicht, weil das Unternehmen nicht mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer hat. Vor jeder Kündigung müsste der Arbeitgeber den gewählten Betriebsrat aber nach § 102 BetrVG anhören. Einen Wirtschaftsausschuss gäbe es nicht, weil dafür mehr als 100 ständig beschäftigte Arbeitnehmer nötig sind. Insgesamt lohnt sich eine Wahl, weil vor allem die Anhörung bei Kündigungen und die echte Mitbestimmung nach § 87 BetrVG, zum Beispiel beim Urlaubsplan, gesichert wären.

**Das muss vorkommen.** Individualrechte §§ 81 bis 84 bleiben, § 85 nur mit Betriebsrat. Wahl möglich nach § 1 Abs. 1 BetrVG mit Begründung. Größe 1 Person nach § 9 BetrVG und vereinfachtes Verfahren als Pflicht nach § 14a BetrVG. Wahl außerhalb des regelmäßigen Zeitraums möglich, Neuwahl 2030. Kein § 99, weil nicht mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer. § 102 gilt, sobald ein Betriebsrat besteht. Kein Wirtschaftsausschuss. Begründete Gesamteinschätzung.

**Frage 8 · 6 Punkte · 5 Min**

**Zu einer Sitzung des Nordlicht Betriebsrats mit 9 Mitgliedern erscheinen 5 Mitglieder. Über die Zustimmung zum neuen Urlaubsplan der Nordlicht Reisen stimmen 3 dafür und 2 dagegen. Geschäftsführerin Kathrin Ahrens hält den Beschluss für unwirksam, weil nicht alle Mitglieder da waren und weil nur 3 von 9 zugestimmt haben. Kurz danach verlangt eine Betriebsversammlung, der Betriebsrat solle den Urlaubsplan ablehnen. Beurteilen Sie beide Punkte mit Rechenweg.**

**Musterlösung.** Nach § 33 BetrVG ist der Betriebsrat beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder teilnimmt. Die Hälfte von 9 ist 4,5. Mit 5 anwesenden Mitgliedern ist der Betriebsrat also beschlussfähig. Alle Mitglieder müssen nicht anwesend sein. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Die Hälfte von 5 ist 2,5, eine Mehrheit sind also mindestens 3 Stimmen. Mit 3 Ja gegen 2 Nein ist der Beschluss wirksam gefasst. Auf die Zahl aller 9 Mitglieder kommt es nicht an. Die Einwände der Geschäftsführerin greifen deshalb nicht. Die Betriebsversammlung kann dem Betriebsrat nach dem BetrVG Anträge unterbreiten und zu seinen Beschlüssen Stellung nehmen. Weisungen kann sie ihm

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

aber nicht erteilen. Der Betriebsrat ist an ihr Verlangen also nicht gebunden. Er kann ihre Stellungnahme in seine Überlegungen einbeziehen und den Beschluss auch selbst in einer neuen Sitzung ändern.

**Das muss vorkommen.** Beschlussfähigkeit nach § 33 BetrVG mit Rechnung 9 geteilt durch 2 gleich 4,5 und 5 Anwesenden. Mehrheit der Anwesenden mit Rechnung 3 von 5. Ergebnis wirksamer Beschluss, Einwände unbegründet. Betriebsversammlung darf Anträge stellen und Stellung nehmen, aber keine Weisungen erteilen.

**Frage 9 · 6 Punkte · 5 Min**

**Die eine Freistellung der Nordlicht Gruppe wird auf zwei Mitglieder je zur Hälfte aufgeteilt, eine Disponentin der Nordlicht Logistik und eine Pflegekraft der Nordlicht Gesundheit. Berechnen Sie für jedes Mitglied die freigestellten Wochenstunden und die freigestellten Nettoarbeitsstunden je Jahr nach Beispiel A. Erklären Sie, wer das Entgelt in dieser Zeit zahlt, und geben Sie an, wie viele Vollzeitkräfte die Logistik als Ersatz rechnerisch braucht.**

**Musterlösung.** Eine volle Freistellung entspricht der regelmäßigen Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden. Bei einer Teilung zur Hälfte ergibt sich 38,5 geteilt durch 2 gleich 19,25 Stunden je Woche für jedes Mitglied. Die Nettoarbeitszeit einer Vollzeitkraft beträgt nach Beispiel A 1.597 Stunden je Jahr. Die Hälfte davon ist 1.597 geteilt durch 2 gleich 798,5 Stunden je Mitglied und Jahr. Zusammen sind das wieder 1.597 Stunden, also genau eine volle Freistellung. Das Entgelt zahlt in voller Höhe weiter der Arbeitgeber. Das Amt ist zwar ein unentgeltliches Ehrenamt nach § 37 Abs. 1 BetrVG, die Mitglieder dürfen aber keinen Lohn verlieren (§ 37 Abs. 2 BetrVG), und die Kosten der Betriebsratsarbeit trägt der Arbeitgeber (§ 40 BetrVG). Für die Logistik fehlen 798,5 Stunden je Jahr. 798,5 geteilt durch 1.597 ergibt 0,5. Die Logistik braucht rechnerisch also eine halbe Vollzeitkraft als Ersatz, zum Beispiel eine Teilzeitkraft mit 19,25 Wochenstunden.

**Das muss vorkommen.** Rechnung 38,5 geteilt durch 2 gleich 19,25 Stunden je Woche. Rechnung 1.597 geteilt durch 2 gleich 798,5 Stunden je Jahr. Entgelt zahlt der Arbeitgeber weiter mit Begründung über § 37 und § 40 BetrVG. Ersatzbedarf 798,5 geteilt durch 1.597 gleich 0,5 Vollzeitkräfte.

## Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 62.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

| Prozent | Note | Punkte |
|---|---|---|
| ab 92 Prozent | sehr gut (1) | ab 57 Punkte |
| ab 81 Prozent | gut (2) | ab 50 Punkte |
| ab 67 Prozent | befriedigend (3) | ab 42 Punkte |
| ab 50 Prozent | ausreichend (4) | ab 31 Punkte |
| ab 30 Prozent | mangelhaft (5) | ab 19 Punkte |
| unter 30 Prozent | ungenügend (6) | darunter |

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.